

1500996-32.2021.8.26.0407
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA
Comarca: Osvaldo Cruz
Foro: Foro de Osvaldo Cruz
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 22/03/2022
... de seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Assim, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, a forma como estava embalada, o seu poder destrutivo, bem como as condições em que se deram os fatos (dispensa da droga e tentativa de fuga), e informações de que o denunciado vinha praticando o tráfico de drogas, torna se evidente que o entorpecente tinha a mercancia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osvaldo Cruz
Foro de Osvaldo Cruz
2ª Vara
Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz-SP - cep 17700-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500996-32.2021.8.26.0407 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500996-32.2021.8.26.0407
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2214783/2021 - DEL.POL.SALMOURAO, 19508555 - DEL.POL.SALMOURAO, 69/21/120 - DEL.POL.SALMOURAO, 2214783 - DEL.POL.SALMOURAO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JHONATA CORREIA DAMIN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de JHONATA CORREIA DAMIN por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 9 de agosto de 2021, por volta das 13:30 horas, na rua Moacir dos Réis, 673-fundos, no município de Salmourão, nesta Comarca, JHONATA CORREIA DAMIN, qualificado a fls. 05, transportava e trazia consigo 2.39 gramas da droga “cocaína” em forma de “crack”

(12 porções), para entrega a consumo, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10 e laudos periciais de fls. 12/14 e 57/59.

Apurou-se que, no dia, hora e local dos fatos, durante patrulhamento rotineiro, policiais militares avistaram o denunciado caminhando pela via pública em sentido a sua residência, o qual, ao notar a aproximação da guarnição policial, dispensou algo que trazia em sua mão e tentou empreender fuga, mas foi perseguido e detido antes de lograr ingressar no imóvel.

Em revista pessoal, nada foi encontrado em seu poder. Todavia, os policiais recolheram o objeto arremessado pelo denunciado e constataram que se tratava de 12 (doze) porções de "crack".

Então, o denunciado, juntamente com a droga, foi encaminhado à Unidade Policial, onde foi lavrado o flagrante.

O denunciado se trata de pessoa conhecida nos meios policiais, em relação a quem existiam informações de seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Assim, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, a forma como estava embalada, o seu poder destrutivo, bem como as condições em que se deram os fatos (dispensa da droga e tentativa de fuga), e informações de que o denunciado vinha praticando o tráfico de drogas, torna se evidente que o entorpecente tinha a mercancia como destino."

A denúncia foi recebida aos 9 dias do mês de fevereiro de 2022.

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas duas testemunhas, sendo, após, decretada a revelia do réu, que não compareceu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela absolvição.

Vieram para conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 7/9); auto de prisão em flagrante (fls.1/2); auto de apreensão (fls. 10); laudo pericial (fls. 55/59); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha ANTÔNIO CARLOS CLEMENTE, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que estava em patrulhamento, ao visualizar um conhecido da equipe no local dos fatos, iniciaram a abordagem. Quando o réu avistou a polícia, jogou uma caixa no chão e saiu correndo em direção a sua residência, quando abriram a caixa havia

entorpecentes, pedras de crack, não foi encontrado nada com o réu.

A testemunha JONATAS SILVA DE SOUZA, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que estava em patrulhamento ao avistarem o réu, ele demonstrou certo nervosismo, e adentrou sua residência, e antes de entrar derrubou uma caixa de cigarro, ao olharem viram que havia entorpecentes, aparentemente era crack, já havia denúncias que o réu praticava o tráfico, não foi encontrado nada com o réu.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e diversidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 333, caput, da Lei 11.343/2006.

No caso em tela, houve apreensão de considerável quantidade de entorpecente (12 porções de crack, com 2,39 gramas) os entorpecentes estavam condicionados e embalados para venda. Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação ao réu.

A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas o que, aliado às circunstâncias do flagrante, comprova a mercancia perpetrada pelo réu.

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecentes para fins de tráfico.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico de drogas e condutas afins, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: O réu possui antecedentes (processo nº 1500413-33.2020.8.26.0326, com trânsito em julgado para a Defesa em 07/04/2021 - fls. 30). Razão pela qual aumento a pena em 1/6 e fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Segunda fase: O réu é reincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 1500246-30.2021.8.26.0407 com trânsito em julgado para a Defesa em 23/02/2021 - fls. 31).

Há incidência da atenuante da menoridade, posto que o réu era menor de 21 anos na data do fato (CP, artigo 65, I).

Consoante artigo 67 do CP, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 447645 SC 2018/0099008-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2018; STJ - HC: 467028 SC 2018/0224247-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) e do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP - APR: 15055878720198260510 SP 1505587-87.2019.8.26.0510, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 23/07/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/07/2020; J-SP - APR: 00029867520188260266 SP 0002986-75.2018.8.26.0266, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 13/03/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/03/2020), a atenuante da menoridade relativa, por estar relacionada à personalidade do agente, e a agravante da reincidência, por expressa disposição legal, são circunstâncias preponderantes, razão pela qual devem ser integralmente compensadas não havendo se falar em redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria pela preponderância da citada atenuante.

Terceira fase: Não há causa de diminuição ou de aumento. Portanto, mantenho a pena anteriormente dosada.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência do réu.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR JHONATA CORREIA DAMIN como incursos nas sanções do art.33 da Lei 11.343/2006, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente

fechado, e 583 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de decretar a prisão preventiva, pois ausentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP; Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal; Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Osvaldo Cruz, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA